

RECHTSHERSTEL GECONFISQUEERD JOODS BEZIT IN OISTERWIJK

Kees Welmers

Het rechtsherstel van joden in de naoorlogse jaren is gebrekkig geweest. Pas later is door diepgaand onderzoek daar meer uitvoering aan gegeven. Maar tot op de dag van vandaag blijft het actueel. In Oisterwijk speelde de kwestie rond het geconfisqueerde bezit en het rechtsherstel van Salomon de Beer. Geconfisqueerde Joodse tegoeden waar na de oorlog geen rechtmatige eigenaren meer van te traceren waren, werden besteed aan collectieve voorzieningen verbonden aan Joods erfgoed. Zo werd de restauratie van de Joodse begraafplaats in Oisterwijk mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het fonds dat deze gelden beheert.

Inleiding

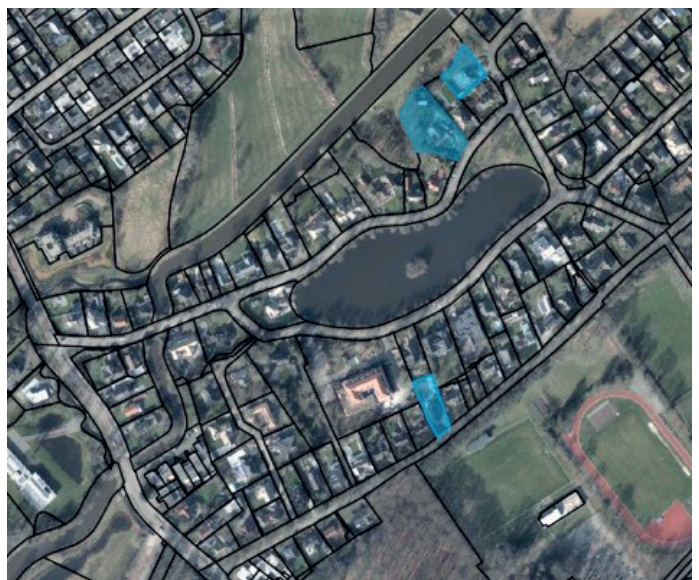
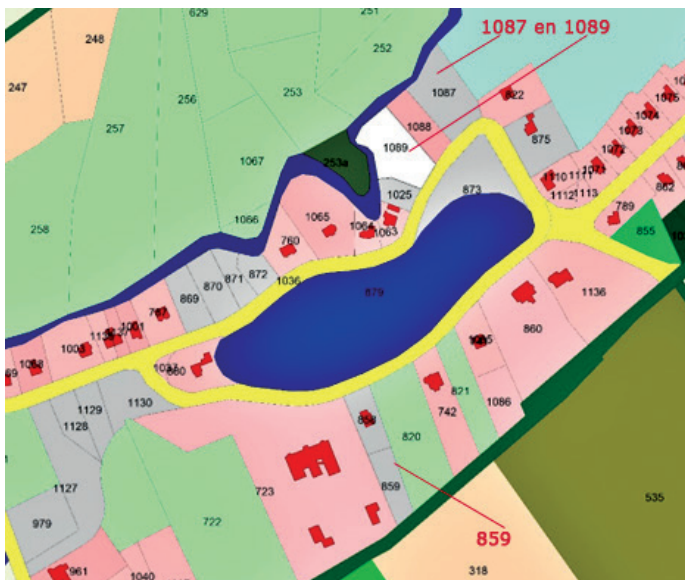
Het TV-programma Pointer besteedde anderhalf jaar geleden aandacht aan de zogenaamde "Verkaufsbücher". Daaruit bleek ondermeer hoe en welke opkopers veel geld verdienden aan in de Tweede Wereldoorlog onteigend Joods vastgoed. Foute notarissen die schimmige administraties bijhielden en gebrekkige of onvolledige compensatieregelingen die werden aangeboden aan nabestaanden. Ook Oisterwijk komt voor in de Verkaufsbücher. De Joodse koopman Salomon de Beer uit Den Haag koopt in 1941 drie percelen bouwgrond in Oisterwijk rond het Klompven. Die worden door de Duitse bezetters in beheer genomen (geconfisqueerd) en doorverkocht aan Oterman uit Den Bosch. De gemeente Oisterwijk heeft opdracht gegeven om te onderzoeken of het rechtsherstel in voldoende mate heeft plaats gevonden. Dit onderzoek is inmiddels

afgerond en dit artikel verhaalt er over. Op grond van de Verordening betreffende het Joodsche Grondbezit moesten Joden bij de Niederländische Grundstückverwaltung (NGV) hun onroerend goedbezittingen melden. De NGV neemt de panden of grondpercelen in beheer, in bezit. Daarmee begint vervolgens de onteigening en verkoop van de onroerende goederen.

De NGV stelt andere partijen aan, zoals makelaars of administratiekantoren, om de Joodse panden te verkopen aan geïnteresseerde handelaren. Eén van de bekendste particulieren is makelaar Dirk Hidde de Vries. Deze Hagenaar richt speciaal voor de verkoop van de onteigende Joodse panden de Algemeen Nederlands Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) op. Deze organisatie wordt door NSB'ers geleid. Zij zorgen in samenwerking met andere makelaars en notarissen ervoor dat de onteigende Joodse woningen en gronden worden doorverkocht. De winst van deze handel in onteigend onroerend goed (ruim 260 miljoen euro) stroomt direct door naar de roofofbank Lippmann. Daar komt de winst terecht op een collectieve rekening waar onder meer de concentratiekampen Westerbork en Vught en deportaties naar andere kampen van zijn betaald.

Het in beheer genomen en doorverkochte onroerend goed wordt geregistreerd in Verkaufsbücher. Zij geven een aangrijpend overzicht van Joods vastgoed dat in de Tweede Wereldoorlog is afgepakt en vervolgens door oorlogskopers is buitgemaakt.

In Nederland kwam dit vaak voor. Zoals reeds vermeld, in Oisterwijk, voor zover bekend één keer.



Kadastrale plattegrond met perceelsaanduidingen (oude nummering). (Wim de Bakker) met daarnaast / daaronder een luchtopname van de omgeving van het Klompven waarop de bedoelde percelen met een blauwachtige kleur zijn gemarkeerd.

Na onderzoek en reconstructie van akten en kadastrale leggers in diverse archieven, krantenartikelen en op internet is gebleken dat het in Oisterwijk gaat het om drie bouwpercelen: Sectie B nummers 859-1087 en 1089 samen groot vierenvijftig aren en vijf centiare. Het betreft hier de oude nummering. B 859 is nu B 2722; B 1087 is nu B 1934 en B 1375 en tot slot B 1089 is nu B 1932. Het eerste perceel is gelegen aan de Kivitslaan. De andere twee aan het Klompven.

De koopman uit Den Haag betreft Salomon de Beer geboren te 's-Gravenhage op 9 januari 1911 en overleden op 8 juni 1983. Hij was gehuwd met J.R. Trumm (Rietje), geboren op 1 december 1913 en overleden op 1 juni 1978. Het gezin had 4 kinderen. Salomon was Joods. Zijn vrouw en kinderen niet. Salomon de Beer was koopman en kocht op 18 april 1941 de drie genoemde percelen bouwgrond voor een bedrag van f 6970,-. Hij kocht ze van A.A.M. Evers, Admiraal de Ruyterweg 279, Amsterdam, directeur van de Naamloze Vennootschap NV Bouw en Handelsmaatschappij Klompv en Oisterwijk. De koopakte passeerde bij notaris B.M.J. Goyaerts te Tilburg. Het geheel werd ingeschreven in het kadaster legger 3770. Nadien is op de legger aangetekend dat de Nederländische Grundstückverwaltung NGV de percelen in beheer heeft genomen. Hierna zijn de percelen onteigend en verkocht. Op 29 oktober 1943 verkoopt de Stichting Nederländische Grundstückverwaltung de genoemde bouwpercelen aan Jozef Johann Karl Oterman, handelsagent wonende te 's-

[illegible]

Hertogenbosch Bethanië-straat 33 voor een bedrag van f 4500,-. De koopakte werd verleden bij notaris Worst te 's-Hertogenbosch. Namens de verkoper treedt op Gerardus Mathijs van Osch, koetsier wonende in Den Bosch en handelend namens Dirk Hilde de Vries, makelaar in Den Haag, die beheerszaken uitoefent onder de naam Algemeen Nederlandsche Beheer van Onroerende Goederen (ANBO) uit Den Haag, die weer handelt op last van de Stichting Nederländische Grundstückverwaltung. De notaris vermeldt in de koopakte dat gemelde Stichting conform artikel 7 zin 1 van de verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied van 16 augustus 1941 nummer 154 het beheer van de te verkopen percelen van de gerechtigde, zijnde Salomon de Beer, overgenomen heeft, waarna conform artikel 8 zin 1 der verordening die Stichting bevoegd en gerechtigd is tot de verkoop van genoemde percelen. De percelen worden gekocht door Oterman voornoemd. Notaris Worst verwijst nog naar enkele bepalingen die in de akte van Goyaerts genoemd worden. Uit de akte valt op te maken dat notaris Worst geheel op de hoogte is van de eigendomsrechten van De Beer.

Door mr. A. Janssen, Mathenesserlaan 248 in Rotterdam is in 1949, namens de oorspronkelijke eigenaar, Salomon de Beer, rechtsherstel aangevraagd voor eerder gemelde bouwpercelen. Dit staat aangetekend in kadastrale legger 3907.

In december 1949 heeft de Gedelegeerde van de Raad voor Rechtsherstel notaris L. America te Oisterwijk aangewezen als notaris-bemiddelaar inzake het verzoek tot rechtsherstel van Salomon de Beer.

In 1950 heeft notaris America met alle betrokken partijen overleg gehad waaruit voortvloeide:

- DE KLEINE MEIJERIJ, jrg. 73 (2022), nummer 3

✓4. **G. 1945 4B**

Kantoor **TILBURG**
Stationsstraat 24-Hoek Poststraat
Gemeente **OISTERWIJK**
BELASTINGJAAR 1945

GRONDBELASTING.

Op het kofier der grondbelasting komt te Uwen name de onderstaande aanslag voor:
De Ontvanger der directe belastingen te **TILBURG** noodigt U uit dit bedrag te zijnen kantore te voldoen vóór of op de vervaldagen aan de ommezijde vermeld. Bij verzuim zou, ingevolge de wet, tot vervolging moeten worden overgegaan.

O
Posttrekking
nr. 4711

DIT AANSLAGBIJLET
IS GEDAGTEKEND.
30 Nov 1945
Eerste vervaldag 31 Dec 1945
Laatste vervaldag 30 APR 1946

Artikel van het kofier (de vervallen bij grondbelastingen)	NAAM EN WOONPLAATS VAN DEN BELASTINGSSCHULDIGE	BELASTBAARE OPBRENGST		BEDRAGEN DER BELASTING			
		Ongelbouwd.	Gebouwd.	Hoofdsom en opcenten	Tiende of Binningsbelasting	Jaarrente of Ruilverkavelings-rente	Totaal-generaal van den aanslag
19326	<i>J. J. Oterman den Bosch Boschmanstr. 33</i>	3907	5.90	0.00			0.00

Dagtekening	BETAALD BEDRAG		Nummer van het journaal	Vervolgings-keuren	Handtekening voor qualiteit	OPCENTEN	Dagtekening	BETAALD BEDRAG	
	in letters	in cijfers						in letters	in cijfers
1945						In den aanslag zijn begrepen de volgende opcenten: voor de Provincie: Ongelbouwd en Gebouwd 3.6 voor de Gemeente: Ongelbouwd en Gebouwd 1.1 190	1945		

N.B. Zie omtrent de betaalsoort op de achterzijde van dit bijlet. Bijlet mede te brengen.
Model Algemeen.

Kwitantie Grondbelasting van Oterman.

de Nederlandsche Grundstückverwaltung en Oterman als nietig beschouwen met dien verstande dat de overschrijving van de desbetreffende akte niet heeft geleid tot enige wijziging in het eigendomsrecht van Salomon de Beer.

- dat de door Oterman gevestigde hypotheekstelling ten behoeve van J. en J. Coppens door alle partijen als nietig wordt beschouwd, met dien verstande, dat de inschrijving van het betreffende borderel ten Hypotheekkantore geen hypotheekrecht heeft doen ontstaan. J. en J. Coppens behouden hun persoonlijke vordering jegens Oterman wegens de hoofdsom van de hypotheek.
- partijen erkennen de opgaven omtrent grondbelasting, waterschapsbelasting en de door de NGV ontvangen koopsom en de vordering van Coppens jegens Oterman als juist.
- dat Indien Salomon de Beer terzake de verkoop door de NGV tegen deze instelling of enige soortgelijke instelling een vordering heeft van maximaal f 4500,- hij deze cedeert aan het NBI.
- Salomon de Beer betaalt aan het NBI de grondbelasting (f 5,43) en waterschapslasten (f 4,87) totaal een bedrag van f 10,30.
- het NBI betaalt aan Salomon de Beer de kosten van zijn raadsman. De NBI betaalt ook de kosten van de notaris, de administratiekosten, en de kosten van de Raad voor het Rechtsherstel.
- alle hangende geschillen tussen de lastgevers zijn geheel geregeld en betalingen over en weer zijn gedaan.

In het Nationaal Archief te 's-Gravenhage berust een conceptakte van notaris America, ongedateerd en niet getekend, waar bovengenoemde afspraken in zijn opgetekend. Wellicht berust de originele akte bij het Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Winschoten. Het is echter daar slechts op te vragen door één van de betrokkenen die in de akte staan vermeld. Helaas is dat niet gelukt.

Geslaagd rechtsherstel

Op 22 januari 1951 is door notaris America een akte van rechtsherstel opgesteld. In de akte is geregeld dat de verkoop van eerder genoemde 3 percelen aan Oterman nietig wordt verklaard en dat het eigendomsrecht van Salomon de Beer daarmee is hersteld. De akte wordt ingeschreven in het Kadaster. Bij de akte zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Salomon de Beer, Jerome Senden vertegenwoordigend het Nederlands Beheersinstituut, Willem Kooper als hoofd van de Afdeling bijzondere beheren van het Nederlands Beheersinstituut alsmede Johanna Coppens en Johannes Coppens.

Op de kadastrale legger 4228 staan de onderhavige percelen weer als eigendom van Salomon de Beer vermeld. De percelen zijn getrokken uit de kadastrale legger 3907. Op de kadastrale legger 3907 staat dat de koop van eerder

BEWARING: In bewaring genomen: 25 JAN 1951

HERTOGENBOSCH

Dagregister

Deel 276 No. 469

De Hypotheekbewaarder,

Aantekeningen: Rechtsherstel

Heden, de twee en twintigste Januari negentienhonderd een en vijftig, verscheen voor mij, Leonardus Eduardus Hendrikus Maria America notaris ter standplaats Oisterwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: meijuffrouw Petronella Maria Antonia Ferdinanda Graft, stenotypiste, wonende te Oisterwijk, ten deze handelend als lasthebster blijkens vier onderhandse akten van volmacht, welke na vooraf door de lasthebster in tegenwoordigheid van de getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen en mij, notaris, getekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht, van:

1. de heer SALOMON DE BEER, koopman, wonende te 's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 299;
2. de heer JEROME JOSEPH MARIE SENDEN, wonende te Eindhoven, bij het geven van de last handelend in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger te Eindhoven van de te 's-Gravenhage gevestigde rechtspersoon "HET NEDERLANDSE BEHEERSINSTITUUT" en in die hoedanigheid conform artikel 33 van het Besluit Vijandelijk Vermogen hetzelfde vertegenwoordigend, als conform de artikelen 2, 3 en 10 van het voormeld Besluit ten behoeve van de Staat der Nederlanden behorend het voormalig vermogen van Jozef Johann Karl Otermann, destijds handelsagent te 's-Hertogenbosch;

Begin van de akte van Rechtsherstel.

genoemde percelen van Oterman in boekjaar 1952 nietig is verklaard.

Het rechtsherstel heeft hiermee zijn beslag gekregen. Ook alle kosten van de akte van rechtsherstel zoals de advocaat, notaris en administratie zijn vergoed. De Beer moest nog wel de grondbelasting ad f 5,43 en waterschapsbelasting ad f 4,87 betalen over een periode dat de percelen grond niet in zijn bezit waren. Kennelijk is hij daar ook zelf mee akkoord gegaan.

Salomon de Beer had in 1941 nog f 6970,- (dat zou nu € 122.000,- zijn) uitgegeven om drie bouwpercelen in Oisterwijk te kopen. In een ambitieus plan, een villawijk rond het Klompven. Enkele jaren later wordt dat afgepakt en onteigend. Een jong gezin in zak en as? ~~Zoon Bob was net geboren.~~

Op 9 januari 2022 heb ik hierover een persoonlijk gesprek gehad met de oudste zoon (geboren in 1940) van Salomon de Beer. Hij was 10 jaar toen zijn vader rechtsherstel kreeg en weer in het bezit kwam van de drie bouwpercelen.

Hij gaf aan niets te weten van het rechtsherstel of van het eigendom van bouwpercelen in Oisterwijk. Hij had wel eens bij een gesprek het woord "ven" en "Oisterwijk" gehoord maar weet niets van de kwestie.

Hij legt geen verband met een financiële tegenvaller of andere problemen en ontwikkeling van het gezin De Beer. Ook zijn jongere zus en broers zijn daarvan niet op de hoogte. Het lijkt er op dat er geen gevoelens van teleurstelling of frustratie zijn of zijn geweest bij de afwikkeling van het rechtsherstel van de familie De Beer en dat aldus het rechtsherstel geslaagd is.

Restitutie geconfisqueerde of achtergehouden Joodse gelden

Wat gebeurt er nu nog met gelden van joodse slachtoffers die zijn omgekomen of niet meer te traceren zijn en zelfs nabestaanden niet. Daar is een voorbeeld van te zien in Oisterwijk. De Stichting Behoud Joodse begraafplaats

heeft daar in de afgelopen jaren een bijdrage uit ontvangen. In 2012 is deze stichting opgericht met het doel om de in verval geraakte en met ondergang bedreigde begraafplaats te restaureren. Het verval werd vooral veroorzaakt door de oprukkende en alles overwoekerende natuur en door achterstallig onderhoud. De eigenaar, een vereniging, had nog 1 lid en dat was tevens het enige bestuurslid.

Voor de restauratie was veel geld nodig. Er werd rijks-subsidie aangevraagd, de begraafplaats was aangewezen als rijksmonument en op de gemeente en provincie werd een beroep gedaan. Ook werden vele fondsen aangeschreven. Een van de fondsen was de Stichting Collectieve Maror-gelden. Het woord 'maror' betekent bitter kruid, mierik, en herinnert aan bittere tijden. Daarnaast vormt MAROR de afkorting van Morele Aansprakelijkheid ROof en Rechtsherstel. Het gaat om Joodse gelden die door financiële instellingen waren achter gehouden. Van heel veel geld kon geen rechtmatige eigenaar meer gevonden worden. De meesten waren omgebracht in de oorlog of gevlucht. Na uitvoerig overleg tussen enerzijds het Adviescollege Restitutie en Verdeling van het Centraal Joods Overleg en de Stichting Platform Israël en anderzijds de Nederlandse overheid, verzekeraars en banken is er een overeenkomst gesloten. Het ging daarbij om een bedrag van bijna 350 miljoen euro. In het jaar 2000 werd de bestemming van de gerestitueerde Joodse tegoeden vastgesteld. Minimaal tachtig procent is beschikbaar voor individuele uitkeringen en de rest gaat naar collectieve voorzieningen. Van de collectieve gelden is 74 procent bestemd voor Nederland en 26 procent voor Israël. Sinds 2005 ligt de verantwoordelijkheid voor de subsidieregeling ten behoeve van organisaties bij de private Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland te Amsterdam. De Stichting Behoud Joodse begraafplaats Oisterwijk heeft ruim € 15.000,- ontvangen als bijdrage aan de restauratie van de Joodse begraafplaats gelegen aan de Hondsbeg-selaan te Oisterwijk.

~~WEBTIPS~~

~~Over cultuurhistorie en zo, www.jantimmerscultuurhistorie.nl~~

~~Op deze website van Jan Timmers uit Gemert staan allerlei notities en artikelen over cultuurhistorische onderwerpen met het accent op historische geografie. Het werkterrein is oostelijk Brabant, meer in het bijzonder Peelland, maar ook voor andere Brabantse regio's is er interessante informatie te vinden. Vooral de uitgebreide informatie over de Brabantse boerderijen is lezenswaardig. Zo wordt de ontwikkeling van een Brabants hallenhuis naar de Brabantse langgevelboerderij helder beschreven, maar ook~~

~~het erf en de bijgebouwen komen aan bod. Eveneens interessant is het verhaal over hoe de bouw van een boerderij verliep. De afzonderlijke gebinten van een huis werden op de grond in elkaar gezet waarna het met hulp van familie en burens rechtop getrokken werd. Een ander onderdeel gaat over het historische landschap met bijvoorbeeld informatie over vlechthekken, oude veldnamen, oude akkercomplexen en schutskooien. De teksten zijn ruim voorzien van foto's en tekeningen. (F.S.)~~